

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่

5016/2541

พนักงานอัยการ จังหวัด สมุทรปราการ

โจทก์

ผู้จัดการมรดก

โจทก์

นางสาว ยี่โถ โดดโกรกราก

โจทก์

นาย ไว พจน์ โดดโกรกราก กับพวก

ผู้คัดค้าน

ป.พ.พ. มาตรา 1731

ป.วิ.พ. มาตรา 249

ที่ผู้คัดค้านฎีกาว่า ขณะที่เจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่เจ้ามรดกแบ่งที่ดินจำนวน 5 แปลง ให้แก่ทายาท 5 คนแต่ยังไม่ได้โอนเปลี่ยนชื่อ เมื่อเจ้ามรดกตายลงผู้จัดการมรดกกลับไม่โอนที่ดินตามที่ได้แบ่งไว้ดังกล่าวให้แก่ทายาทแต่ได้จัดการรวมและแบ่งที่ดินใหม่หลายครั้ง ครึ่งสุดท้ายขณะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ ผู้จัดการมรดกได้โอนขายที่ดินซึ่งผู้คัดค้านที่ 2 ได้ขออายัดไว้แล้วเป็นจำนวนเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งของที่ดินมรดก ทั้งไม่นำเงิน ที่ขายได้มาแบ่งปันให้แก่ทายาทฝ่ายผู้คัดค้าน ส่อเจตนาทุจริต ในการจัดการกองมรดก สมควรสั่งถอนผู้จัดการมรดกนั้น เป็นข้อที่มีได้ปรากฏในคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้าน จึงเป็นข้อที่มีได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ทั้งไม่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชนจึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย เมื่อปรากฏว่าผู้จัดการมรดกตกลงแบ่งปันที่ดินมรดกให้แก่ทายาทอื่น ๆ ได้หมดแล้ว คงเหลือแต่ส่วนแบ่งของผู้คัดค้าน ซึ่งไม่ตกลง

กัน โดยผู้คัดค้านอ้างว่าส่วนแบ่งของตนไม่เป็นธรรม จึงเป็นกรณีที่ผู้จัดการมรดกมิได้เพิกเฉยต่อหน้าที่ส่วนการที่ผู้จัดการมรดกไม่ได้จัดทำบัญชี ทรัพย์สินมรดกในเวลา ที่กฎหมายกำหนด ไม่ใช่เหตุที่จะต้องถอน จากการเป็นผู้จัดการมรดกเสมอไป และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1731 ให้อำนาจศาลที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาว่ามีเหตุสมควรที่จะถอนผู้จัดการมรดกเพียงใดหรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้จัดการมรดกโดยไม่สุจริตทั้งได้ตกลงแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทส่วนมากไปแล้ว แสดงว่าได้ปฏิบัติหน้าที่มาโดยตลอดพฤติการณ์แห่งคดีจึงไม่สมควรถอนผู้จัดการมรดกรายนี้

คดีสืบเนื่องมาจากผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ตั้งนางสาวयीโธ โดดโกรกกกราก เป็นผู้จัดการมรดกของนายเพ็ง โดดโกรกกกรากผู้ตาย ศาลชั้นต้นได้สอบสวนแล้วมีคำสั่งตั้งให้นางสาวयीโธ โดดโกรกกกราก เป็นผู้จัดการมรดกของนายเพ็ง โดดโกรกกกราก ผู้ตายตามคำร้องขอ

ผู้คัดค้านทั้งสองยื่นคำร้องคัดค้านว่า นายเพ็ง โดดโกรกกกรากผู้ตายเป็นปู่ของผู้คัดค้านทั้งสอง บิดาของผู้คัดค้านทั้งสองถึงแก่ความตายไปก่อนผู้ตายต่อมาศาลมีคำสั่งตั้งนางสาวयीโธ โดดโกรกกกราก เป็นผู้จัดการมรดกของผู้ตายหลังจากนั้นนางสาวयीโธไม่แบ่งปันทรัพย์สินมรดก ทั้งละเลยเพิกเฉยไม่ทำบัญชีทรัพย์สินมรดกตามหน้าที่ และปิดบังซ่อนเร้นทรัพย์สินมรดกขอให้มีคำสั่งถอนนางสาวयीโธออกจากการเป็นผู้จัดการมรดกและตั้งผู้คัดค้านทั้งสองเป็นผู้จัดการมรดกแทน

ผู้จัดการมรดกยื่นคำแถลงว่า ผู้จัดการมรดกได้ดำเนินการจัดการมรดกโดยถูกต้องตามกฎหมาย และมีได้ประวิงให้ล่าช้าหรือปิดบังทรัพย์สินมรดกแต่อย่างใด ขอให้

ยกคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านทั้งสอง

ศาลชั้นต้นพิพากษายกคำร้องของผู้คัดค้านทั้งสอง

ผู้คัดค้านทั้งสองอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาต้องวินิจฉัยตามฎีกาของผู้คัดค้านที่ 1 ว่า มีเหตุสมควรสั่งถอนผู้จัดการมรดกและตั้งผู้คัดค้านที่ 1 เป็นผู้จัดการมรดกแทนหรือไม่ ที่ผู้คัดค้านที่ 1 ฎีกาว่า ขณะที่เจ้ามรดกยังมีชีวิตอยู่เจ้ามรดกแบ่งที่ดินจำนวน 5 แปลงให้แก่ทายาท 5 คน แต่ยังไม่ได้ออนเปลี่ยนชื่อเมื่อเจ้ามรดกตายลงผู้จัดการมรดกกลับไม่โอนที่ดินตามที่ได้แบ่งไว้ดังกล่าวให้แก่ทายาท แต่ได้จัดการรวมและแบ่งที่ดินใหม่หลายครั้ง ครั้งสุดท้ายเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2540 ขณะคดีอยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ผู้จัดการมรดกได้ออนขายที่ดินซึ่งผู้คัดค้านที่ 2 ได้ขออายัดไว้แล้วเป็นจำนวนเนื้อที่ประมาณครึ่งหนึ่งของที่ดินมรดกทั้งไม่นำเงินที่ขายได้มาแบ่งปันให้แก่ทายาทฝ่ายผู้คัดค้าน ส่อเจตนาทุจริตในการจัดการกองมรดกสมควรสั่งถอนผู้จัดการมรดกนั้น เห็นว่าข้อฎีกาดังกล่าวผู้คัดค้านที่ 1 มิได้ยกขึ้นกล่าวอ้างให้ปรากฏในคำร้องคัดค้านของผู้คัดค้านที่ 1 จึงเป็นข้อที่มิได้ยกขึ้นว่ากันมาแล้วโดยชอบในศาลชั้นต้น ทั้งไม่เป็นปัญหาอันเกี่ยวด้วยความสงบเรียบร้อยของประชาชน จึงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 249 วรรคหนึ่งศาลฎีกาไม่รับวินิจฉัย

ส่วนที่ผู้ร้องคัดค้านที่ 1 ฎีกาว่า ผู้จัดการมรดกไม่ได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกภายในเวลาและแบบตามที่กฎหมายกำหนดไว้จึงมีเหตุควรสั่งถอนผู้จัดการมรดก

ศาลฎีกาพิจารณาแล้วคดีได้รับความจากทางนำสืบของผู้คัดค้านที่ 1 และผู้จัดการมรดก ว่า ผู้จัดการมรดกตกลงแบ่งปันที่ดินมรดกให้แก่ทายาทอื่น uly ได้หมดแล้ว คงเหลือแต่ ส่วนแบ่งของผู้คัดค้านที่ 1 ซึ่งไม่ตกลงกันโดยผู้คัดค้านที่ 1 อ้างว่าส่วนแบ่งของตน ไม่เป็นธรรม เห็นว่าผู้จัดการมรดกมิได้เพิกเฉยต่อหน้าที่ ส่วนการที่ผู้จัดการมรดกไม่ได้จัดทำบัญชีทรัพย์สินมรดกในเวลาที่กฎหมายกำหนด ไม่ใช่เหตุที่จะต้องถอนจากการ เป็นผู้จัดการมรดกเสมอไป และตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1731 ให้อำนาจศาลที่จะใช้ดุลพินิจพิจารณาว่ามีเหตุสมควรที่จะถอนผู้จัดการมรดกเพียงใด หรือไม่ เมื่อไม่ปรากฏว่าผู้จัดการมรดกจัดการมรดกโดยไม่สุจริตแต่ประการใดทั้งได้ ตกลงแบ่งปันทรัพย์สินมรดกให้แก่ทายาทส่วนมากไปแล้ว แสดงว่าได้ปฏิบัติหน้าที่มา โดยตลอดพฤติการณ์แห่งคดีจึงยังไม่สมควรถอนผู้จัดการมรดก

พิพากษายืน

(สุวัตร์ สุขเกษม-จรัญ หัตถกรรม-อรุณ น้ำประเสริฐ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ